

Reglement Ethik-Kodex

Inhalt

1.	Allgemeines.....	2
1.1	Geltungsbereich	2
1.2	Inkrafttreten	2
2.	Ethik-Kodex.....	3
2.1	Zweck.....	3
3.	Definition	4
3.1	Diskriminierung	4
3.2	Mobbing	4
3.3	Gewalt.....	4
3.4	Sexuelle Belästigung.....	4
4.	Pflichten	6
4.1	Firma.....	6
4.2	Mitarbeitende	6
5.	Rechte.....	7
5.1	Anlaufstelle.....	7
5.2	Mögliche Sanktionen	7
5.3	Gleichbehandlungsgrundsatz	7
5.4	Ungerechtfertigte persönliche Bereicherung.....	8
5.5	Erwartetes Geschäftsverhalten.....	8

1. Allgemeines

1.1 Geltungsbereich

Die Reglemente und Arbeitsanweisungen bilden einen integralen Bestandteil der Allgemeinen Anstellungsbedingungen. Die Firma behält sich vor, die vorliegenden Reglemente zu ändern oder zu ergänzen. Änderungen zu den Reglementen werden dem Mitarbeitenden persönlich und rechtzeitig mitgeteilt.

Das Reglement gilt für alle Mitarbeitenden der Firma. Der Mitarbeitende ist verpflichtet, sich an die geltenden Gesetze und Vorschriften sowie internen Reglemente und Weisungen zu halten. Des Weiteren kommen die geltenden Bestimmungen des Führungshandbuchs (FHB) der Gruppe Brugg zur Anwendung.

1.2 Inkrafttreten

Die jeweils neueste Version/Fassung hat Gültigkeit. Das vorliegende Reglement ersetzt alle früher getroffenen vertraglichen Vereinbarungen sowie mündlichen oder schriftlichen Regelungen und ist mit Wirkung ab 1. Januar 2021 gültig.

2. Ethik-Kodex

2.1 Zweck

Dieses Reglement hat zum Zweck, die Mitarbeitenden der Firma vor jeglicher Art von Diskriminierung, sexueller Belästigung, Mobbing und Gewalt und damit in ihrer Persönlichkeit, Würde und Integrität zu schützen. Mitarbeitende der Firma sollen zudem in ihrer Gleichstellung am Arbeitsplatz nicht behindert und in ihrem beruflichen Werdegang nicht beeinträchtigt werden.

3. Definition

3.1 Diskriminierung

Als Diskriminierung gilt jede Äusserung oder Handlung, die darauf abzielt, eine Person, insbesondere aufgrund ihres Geschlechts, Alters, ihrer Herkunft, Religion, körperlichen oder psychischen Eigenschaften, Weltanschauung oder sexuellen Orientierung ohne sachlichen Grund zu benachteiligen, ungleich zu behandeln oder in ihrem Wert herabzusetzen.

3.2 Mobbing

Mobbing beschreibt, das wiederholte, regelmässige und über längere Zeit hinweg, vorwiegend seelische, Schikanieren, Quälen und Verletzen eines einzelnen Menschen durch eine beliebige Art von Gruppen oder Einzelpersonen.

Beispielsweise durch:

- Feindliches und gegen Personen gerichtetes angriffliges Verhalten wie Demütigung, Anspielungen, Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen, Drohungen
- Belästigungen zwischen Mitarbeitenden gleicher oder unterschiedlicher Stufen
- Persönliche oder sachliche Ausgrenzung wie z. B. Isolation, fortgesetzte, unangemessene Kritik, Zuweisung sinnloser Aufgaben

3.3 Gewalt

Als Gewalt werden Handlungen, Vorgänge und soziale Zusammenhänge bezeichnet, welche beeinflussend, verändernd oder schädigend auf Personen bei der Arbeit einwirken. Gewalt kann sowohl in physischer wie auch in psychischer Form auftreten.

Beispielsweise durch:

- Körperliche oder verbale Gewalt mit der Absicht, jemanden zu verletzen
- Überfälle, Übergriffe Dritter mit der Absicht, jemanden zu schädigen

3.4 Sexuelle Belästigung

Als sexuelle Belästigung gilt jedes von der betroffenen Person unerwünschte Verhalten mit sexuellem Bezug oder sexistischem Inhalt, welche die Würde des Betroffenen am Arbeitsplatz beeinträchtigt.

Darunter fallen insbesondere:

- sexuelle Handlungen und Verhaltensweisen
- sexuelle Annäherungsversuche, welche mit Versprechen von Vorteilen, Androhen von Nachteilen oder Auferlegen von Zwang einhergehen und das Anstandsgefühl verletzen

- Unerwünschte Körperkontakte, Aufforderungen zu sexuellen Handlungen, aufdringliches Verhalten
- Anzügliche Äusserungen oder Witze, insbesondere über Aussehen und körperliche Eigenschaften
- Zeigen und Verbreiten von pornografischem Material

4. Pflichten

4.1 Firma

Die Firma duldet keinerlei Diskriminierung, sexuelle Belästigung, Mobbing oder Gewalt. Sie schafft ein Arbeitsklima, welches diesen Verhaltensweisen entgegenwirkt. Wenn es zu Verstössen kommt, stellt sie ein faires Verfahren sicher. Die Fürsorgepflicht ist dabei sowohl für den/die Beschuldigte/n, als auch den/die Beschuldigende/n gewährleistet.

4.2 Mitarbeitende

Die Mitarbeitenden verhalten sich rücksichtsvoll und respektieren die persönlichen Grenzen anderer. Sie tragen zu einem diskriminierungs-, belästigungsfeien und gewaltfreien Umfeld bei. Betroffene geben den fehlbaren Personen im Rahmen des Zumutbaren klar zu verstehen, dass sie sich belästigt oder diskriminiert fühlen und dass das betreffende Verhalten unerwünscht ist. Mitarbeitende, welche Diskriminierungen, Belästigungen und/oder Gewalt bemerken, sind im Rahmen des Zumutbaren gehalten, auf die Unzulässigkeit dieses Tuns hinzuweisen. Vorgesetzte sind in ihrem Zuständigkeitsbereich für ein diskriminierungs- und belästigungsfreies Arbeitsumfeld verantwortlich. Sie greifen korrigierend ein, wenn sie Verhaltensweisen entdecken, die im Widerspruch zu diesem Reglement stehen.

5. Rechte

Jede Person, die sich belästigt, diskriminiert oder von Mobbing betroffen fühlt, hat Anspruch auf Beratung und Unterstützung.

5.1 Anlaufstelle

Der Mitarbeitende kann sich an folgende Anlaufstellen wenden:

- Vorgesetzte
- Nächst höheren Vorgesetzten
- Personalabteilung
- Betriebssanität
- Mitarbeiterkommission
- Betriebliche Sozialberatung

Falls sich der Mitarbeitende direkt an den Vorgesetzten oder an den nächsthöheren Vorgesetzten wendet, zieht dieser in allen Fällen die Personalabteilung bei. Der Mitarbeitende ist darüber zu informieren. Die Personalabteilung oder die Betriebssanität stehen in jedem Fall für ein erstes, vertrauliches Gespräch zur Verfügung und beraten die Mitarbeitenden. Für schwerwiegende Fälle melden Sie sich an unseren Vertrauensarzt. Diese Anlaufstellen können ebenfalls bei Gesundheitsgefährdung und Anzeichen eines Burn-outs genutzt werden.

5.2 Mögliche Sanktionen

Personen, welche andere belästigen oder diskriminieren, aber auch Personen, die wesentlich andere zu Unrecht eines Fehlverhaltens bezichtigen, können zur Rechenschaft gezogen werden. Mögliche Sanktionen sind:

- Auflage von Unterstützungsmassnahmen
- Versetzung
- Funktionswechsel
- Verwarnung (Entlassung im Wiederholungsfall)
- Fristlose Kündigung

5.3 Gleichbehandlungsgrundsatz

Der Gleichbehandlungsgrundsatz untersagt der Firma eine willkürliche Benachteiligung einzelner Mitarbeitenden gegenüber der Mehrzahl anderer Mitarbeitenden des gleichen Betriebs.

In der Schweiz gilt die Antidiskriminierungs-Strafnorm in Art. 261bis StGB. Diese stellt unter anderem folgende Verhaltensweisen unter Strafe:

Öffentliches Herabsetzen oder Diskriminieren einer Person oder einer Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung in einer gegen die Menschenwürde verstossenden Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärden, Tätlichkeiten oder in anderer Weise.

Verweigerung einer angebotenen Leistung, die für die Allgemeinheit bestimmt ist, gegenüber einer Person oder einer Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung.

Die Firma darf zwar mit einzelnen Mitarbeitenden bessere Arbeitsbedingungen vereinbaren als mit anderen, hingegen ist es unzulässig, immer dem gleichen Mitarbeitenden unbeliebte Arbeiten zuzuweisen oder einzelne Mitarbeitende bei einer Gratifikation ohne sachliche Gründe zu übergehen.

5.4 Ungerechtfertigte persönliche Bereicherung

Der Mitarbeitende darf im Zusammenhang mit der geschäftlichen Tätigkeit weder Geschenke noch sonstige Vergünstigungen annehmen oder sich versprechen lassen. Geringfügige Aufmerksamkeiten, welche die betreffende Geschäftsbeziehung nicht beeinflussen, sind akzeptiert.

5.5 Erwartetes Geschäftsverhalten

Jeder Mitarbeitende ist dafür verantwortlich korrekt zu handeln und höchste Massstäbe der Seriosität einzuhalten. Es sind dazu die Bestimmungen des Ethik Kodex zu beachten.